

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7167/2538

๓๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่แสง
อำนวย

๘ นายสีมอย วงษ์น้อย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 442

จำเลยขับรถสวนทางมาด้วยความเร็วสูง เมื่อเข้าทางโค้งซึ่งเป็นทางโค้งขวา ลาดลงเนินเขาจำเลยไม่ได้ชะลอความเร็ว และขับรถล้าเข้าไปในช่องเดินรถของ โจทก์โดยมองไม่เห็นรถที่โจทก์ขับ ครั้นโผล่ทางโค้งออกมาก็เห็นรถคันที่โจทก์ขับ สวนทางมาในระยะกระชั้นชิด จำเลยเกิดความตกใจครั้นจะหักรถออกทางซ้ายก็กลัวว่าจะตกเหว จึงตัดสินใจหักรถออกทางขวาโดยคาดว่าจะหลบพ้นไปยังที่ราบริมถนน แต่หลบไม่พ้นเพราะจำเลยขับรถลงเนินเขาด้วยความเร็วสูงจึงเป็นเหตุให้ชนถูกด้าน ซ้ายของหัวรถคันที่โจทก์ขับสวนทางมา เช่นนี้ ถือได้ว่าเหตุชนกันเกิดจากความ ประมาทของจำเลยฝ่ายเดียว

จำเลยขับรถสวนทางมาด้วยความเร็วสูง เมื่อเข้าทางโค้งซึ่งเป็นทางโค้งขวา ลาดลงเนินเขาจำเลยไม่ได้ชะลอความเร็ว และขับรถล้าเข้าไปในช่องเดินรถของ โจทก์โดยมองไม่เห็นรถที่โจทก์ขับ ครั้นโผล่ทางโค้งออกมาก็เห็นรถคันที่โจทก์ขับ สวนทางมาในระยะกระชั้นชิด จำเลยเกิดความตกใจครั้นจะหักรถออกทางซ้ายก็กลัว

ว่าจะตกเหว จึงตัดสินใจให้รถออกทางขวาโดยคาดว่าจะหลบพ้นไปยังที่ราบริมถนน แต่หลบไม่พ้นเพราะจำเลยขับรถลงเนินเขาด้วยความเร็วสูงจึงเป็นเหตุให้ชนถูกด้านซ้ายของหัวรถคันที่โจทก์ขับสวนทางมา เช่นนี้ ถือได้ว่าเหตุชนกันเกิดจากความประมาทของจำเลยฝ่ายเดียว

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาณูร)

ศาลจังหวัดแม่สอด - นางมยุรี โปธานนท์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายอำนาจ เต็มพันธ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>